Agencia Nacional de Seguridad Vial

MEMORANDO
20264000032083

Bogotá D.C., 2026-08-05 17:49

DE: **HENRY LEONARDO MARTIN URIBE**
Director Técnico (e) Grado 24
Direccion De Coordinacion Interinstitucional

PARA: **MAGALY DEL SOCORRO ROSERO ORTIZ**
Coordinadora grupo gestión contractual

ASUNTO: Designación de supervisión del contrato interadministrativo No. ANSV-030-2026

Cordial saludo,

En el marco de las funciones asignadas a la Dirección de Coordinación Interinstitucional por el artículo 10 del Decreto 787 de 2015, y en atención a que esta dependencia funge como solicitante del proceso de contratación, de manera atenta me permito solicitar que se adelante la designación del supervisor del **Contrato Interadministrativo No. ANSV-030-2026**, celebrado entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y las **Unidades Tecnológicas de Santander –UTS–**, cuyo objeto consiste en "Contratar los servicios especializados de asistencia técnica, capacitación, y acompañamiento jurídico, administrativo y de seguimiento, para apoyar la adopción e implementación de la Ruta de Atención Integral a Víctimas de Siniestros Viales en los departamentos y municipios priorizados y no priorizados que se determinen, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas", por valor de CUATRO MIL TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($4.013.000.000) y plazo de ejecución de doce (12) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

En concreto, se solicita que la supervisión se designe en el señor **NELSON DANIEL VEGA SAMACA, Profesional Especializado Grado 16** adscrito a la Dirección de Coordinación Interinstitucional, servidor que cuenta con la formación, la experiencia y el conocimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031 y del área de acción de Atención Integral a Víctimas de Siniestros Viales requeridos para adelantar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato, en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y del Manual Unificado de Contratación de la Entidad.

La solicitud se ajusta a lo previsto en el estudio previo del proceso, el cual, en el acápite "Supervisión" del numeral 3, dispone que esta "será ejercida por el Asesor Grado 16 Dirección General adscrito a la Dirección de Coordinación Interinstitucional o por quien para este aspecto comunique el/la jefe del Grupo de Gestión Contractual". En consecuencia, la designación que aquí se solicita se encuentra expresamente habilitada por los documentos

del proceso y no comporta modificación alguna del estudio previo ni del clausulado contractual.

La motivación de esta solicitud radica en la naturaleza del empleo inicialmente previsto para ejercer la supervisión. El empleo de Asesor Grado 16 de la Dirección General tiene el carácter de **libre nombramiento y remoción**, conforme al artículo 5º de la Ley 909 de 2004, de manera que su provisión y su retiro dependen de la facultad discrecional del nominador. Tal circunstancia adquiere particular relevancia frente a los cambios de administración, escenario en el que resulta previsible la modificación de los titulares de esta clase de empleos.

Dado que al plazo de ejecución de doce (12) meses se suman cuatro (4) meses para la liquidación de mutuo acuerdo y hasta dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral, la supervisión se extenderá por un periodo prolongado. Una eventual desvinculación del titular del empleo de libre nombramiento y remoción durante ese lapso podría derivar en la interrupción del seguimiento contractual, en demoras en la aprobación de los productos y en el trámite de los pagos de cada fase, en pérdida de trazabilidad documental y en dificultades para atender los requerimientos de los organismos de control.

En contraste, el empleo de **Profesional Especializado Grado 16** ostenta la naturaleza de empleo de **carrera administrativa**, según la regla general del artículo 5º de la Ley 909 de 2004, lo que ofrece condiciones de estabilidad y permanencia que garantizan la continuidad de la supervisión durante toda la ejecución y hasta la liquidación del contrato. Esta previsión responde a los principios de planeación, economía, responsabilidad y eficacia que rigen la actividad contractual del Estado (artículos 209 de la Constitución Política y 23 a 26 de la Ley 80 de 1993) y constituye una medida razonable de mitigación del riesgo operativo asociado a la rotación del personal directivo.

Con fundamento en lo expuesto, solicito respetuosamente que se surta la designación en los términos señalados y se comunique al servidor designado, a efectos de que asuma el ejercicio de la supervisión desde la suscripción del acta de inicio, sin perjuicio de los apoyos a la supervisión que se estimen pertinentes conforme al estudio previo y al Manual Unificado de Contratación de la Entidad. Esta Dirección queda atenta a suministrar la información adicional que se requiera para el trámite.

Atentamente,

Henry Leonardo Martín Uribe

Firmado digitalmente por Henry Leonardo Martín Uribe

HENRY LEONARDO MARTIN URIBE
Director Técnico (e) Grado 24
Direccion De Coordinacion Interinstitucional

Proyectó: Luisa Fernanda Valbuena Lancheros
Contratista - Direccion de Coordinacion Interinstitucional